

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 877/2537 พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
เรืออากาศตรี สวัสดิ์ ประเสริฐวงศ์ จำเลย

ป.อ. มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 3, มาตรา 4,
มาตรา 12

การที่จำเลยกับพวกชักชวนผู้เสียหายทั้งสิบคนและบุคคลอื่นให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัท เพื่อประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไรทั้ง ๆ ที่จำเลยรู้อยู่ว่าบริษัท อ. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการดังกล่าวและการประกอบกิจการตามที่อ้างจะมีขึ้นไม่ได้แน่นอน การกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายทั้งสิบคน และบุคคลทั่ว ๆ ไปไม่จำกัดว่าเป็นใครอันเป็นการหลอกลวงประชาชนด้วยการการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยเจตนาทุจริต ทำให้ผู้เสียหายทั้งสิบคน หลงเชื่อมอบเงินให้แก่จำเลยกับพวกไปจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรกและการกระทำของจำเลยกับพวกดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกา การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 3 และเป็นการชักชวนว่าในการกู้ยืมเงินจำเลยหรือบริษัทอ. จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่พึงจ่ายได้ โดยจำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. จะนำเงินจากผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือโดยที่

จำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. ไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพียงที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาได้และเป็นเหตุให้จำเลยกับพวกหรือบริษัท อ. ได้กู้ยืมเงินไป จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 4,12 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอีกบทหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ จำเลยกับพวกโดยทุจริตได้หลอกลวงผู้เสียหายและประชาชนทั่วไปรวมกว่า 10 คนขึ้นไป ด้วยการแสดงข้อความเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทำการโฆษณา แพร่ข่าว ชักชวนด้วยวาจา และประกาศชักชวนประชาชนทั่วไปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ว่าจำเลยกับพวกร่วมกันจัดตั้งบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด เพื่อสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าไว้เก็งกำไร บริษัทดังกล่าวกำลังขยายการลงทุนและเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำเงินมาเข้าร่วมลงทุนโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน และจะถอนเงินคืนเมื่อใดก็ได้ เพียงแต่บอกกล่าวล่วงหน้า 15 วันผู้เข้าร่วมลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 6 ถึง 9 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ร่วมลงทุนตลอดเวลาที่ร่วมลงทุนอันเป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน ความจริงจำเลยกับพวกรู้และควรรู้อยู่แล้วว่าตนมิได้ดำเนินกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าไว้เก็งกำไร และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ ที่จะให้มีกำไรเพียงพอที่จะนำมาจ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประชาชนได้ถึงร้อยละ 6 ถึง 9 ต่อเดือน จำเลยกับพวกหลอกลวงระดมเงินทุนจากประชาชนโดยจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงมากเพื่อล่อใจ จากนั้นจำเลยกับพวกนำเงินที่ประชาชนนำมาร่วมลงทุนหมุนเวียนจ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนแล้วนำเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ของตน โดยการหลอกลวงดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้เสียหายและประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นความจริง นำเงินไปมอบให้จำเลยกับ

พวกรวมเป็นเงิน 460,000 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 83, 91 พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 2, 4, 5, 9, 12, 15 ให้จำเลยคืนเงิน 460,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 (ที่ถูกมาตรา 343 วรรคแรก), 83 พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 12 ลงโทษตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ จำคุก 5 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ให้จำเลยคืนเงิน 460,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยแบ่งเฉลี่ยให้แก่ผู้เสียหายแต่ละคนตามที่เสียหายด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเดิมจำเลยรับราชการอยู่ที่กองการร้ายตำรวจสวัสดิการทหารอากาศปลดเกษียณเมื่อปี 2527 บริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2527 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2528 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2530 มีจำเลยเป็นกรรมการอยู่ด้วยคนหนึ่ง ตามเอกสารหมาย จ.44 ถึง จ.47 ตามวันเวลาวันเกิดเหตุผู้เสียหายทั้ง 10 คน ได้มอบเงินให้แก่จำเลย และเรืออากาศโทสมปองจันทร์หอม ในฐานะจำเลยและพวก

ของจำเลยเป็นผู้แทนของบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท มีปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนางบังอร แก้วพลอย เรืออากาศโทหญิงยุพยงค์ ทองรอง หรือสมนึกพันจ่าอากาศเอกสุรพล ศรีนิล นางสมุทร ศรีนิล พันจ่าอากาศเอกวัชรระ แพงจันทร์ นาวาอากาศเอกสมบัติ มีฤทธิ์ เรืออากาศตรีสมควร ปั่นแดง ผู้เสียหายทั้ง 7 คน ซึ่งส่วนใหญ่ระหว่างเกิดเหตุรับราชการอยู่ที่กรมสวัสดิการทหารอากาศเป็นพยานเบิกความว่าจำเลยได้ไปที่กรมสวัสดิการทหารอากาศและพูดชักชวนข้าราชการสวัสดิการทหารอากาศรวมทั้งผู้เสียหายทั้ง 7 คน ให้นำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด โดยอ้างว่าบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์จำกัด ประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าไว้เก็งกำไร และจำเลยเป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน แล้วมอบนามบัตรของจำเลยที่แสดงว่าเป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด ให้แก่ผู้สนใจจะร่วมลงทุนไว้ ตามเอกสารหมายเลข 8 จำเลยพูดรับรองว่าบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ร่วมลงทุนร้อยละ 8.5 ต่อเดือน และจำเลยจะกันเงินจำนวน 500,000 บาท ถึง 600,000 บาท ไว้คืนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนหากการดำเนินกิจการของบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด ต้องล้มเลิก นายเสวียง ขวัญจิตนางสุนทรี พวงสุมาลี เรืออากาศโทนนทิตชัย นวลจันทร์ ผู้เสียหายอีก 3 คน ก็ถูกเรืออากาศโทสมปอง จันทร์หอม พวกของจำเลยซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด ชักชวนให้นำเงินไปร่วมลงทุนทำนองเดียวกันกับที่จำเลยชักชวนผู้เสียหายทั้ง 7 คนดังกล่าว ผู้เสียหายทั้ง 10 คน มอบเงินให้แก่จำเลยและพวกของจำเลยไปรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท และในการรับเงินจากผู้เสียหายจำเลยกับพวกได้ทำหนังสือสัญญาจะลงหุ้นให้แก่ผู้เสียหายทั้ง 10 คนไว้ ตามเอกสารหมายเลข 36 จ.39 จ.16 จ.22 จ.2 จ.4 จ.27 จ.53 จ.33 จ.12 และ จ.18 โดยจำเลยกับกรรมการของบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด ร่วมกันลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญกระทำการแทนหลายฉบับตามเอกสารหมายเลข 36 จ.39 จ.16 จ.2 จ.4 จ.27

จ.53 และ จ.12 นอกจากนี้จำเลยเป็นผู้ออกไปเสริ้จรับเงินให้ผู้เสียหายโดยลงชื่อใน
ช่องผู้รับเงินในฐานะกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน ตามเอกสารหมาย จ.1 จ.3 จ.11
จ.15จ.17 จ.21 จ.26 จ.32 และ จ.54 หลังจากได้รับเงินผู้เสียหายทั้ง 10 คนแล้ว
บริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้แก่ผู้เสียหาย
ทั้ง 10 คน โดยผู้เสียหายที่ได้รับมากที่สุดไม่เกิน 4 เดือน แล้วไม่จ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้อีก พยานโจทก์เบิกความสอดคล้องกัน โดยอ้างเอกสารประกอบคำเบิก
ความ จึงมีน้ำหนักอันควรแก่การรับฟัง จำเลยนำสืบปฏิเสธเพียงลอย ๆ ว่าจำเลยมิได้
ชักชวนผู้เสียหายทั้ง 10 คน หรือบุคคลอื่นใดให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัทอินเตอร์คอ
เร็คท์ จำกัด ไม่มีพยานอื่นมาสืบประกอบคำเบิกความของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักอัน
ควรแก่การรับฟัง ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยและบุตรตลอดทั้งญาติพี่น้องของจำเลยได้นำ
เงินมาลงทุนเพื่อแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันด้วยนั้น จำเลยเป็นกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินของบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด สามารถถอนเงินออกมาไม่ให้เกิด
ความเสียหายได้ การที่จำเลยและบุตรตลอดทั้งญาติพี่น้องของจำเลยนำเงินมาลงทุน
ในบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด น่าจะเป็นแผนการหลอกลวงผู้เสียหายทั้ง 10 คน
และบุคคลอื่นให้หลงเชื่อนำเงินมาลงทุนเสียอีก พยานหลักฐานจำเลยไม่สามารถหัก
ล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ฟังได้ว่าจำเลยกับพวกได้ชักชวนผู้เสียหายทั้ง 10 คน
และบุคคลอื่นให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด และข้อเท็จจริงได้
ความตามคำเบิกความของนางน้ำทิพย์ พันไพศาล พยานโจทก์ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครว่า บริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด ไม่มีวัตถุประสงค์ใน
การประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไรเพราะวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้อง
ห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนให้ไม่ได้ การที่จำเลยกับ
พวกชักชวนผู้เสียหายทั้ง 10 คน และบุคคลอื่นอีกให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัทอินเต
ร์คอเร็คท์ จำกัด เพื่อประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไรทั้ง ๆ ที่จำเลย
รู้อยู่ว่าบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์จำกัด ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการดังกล่าว

และการประกอบกิจการตามที่อ้างจะมีขึ้นไม่ได้แน่นอน การกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายทั้ง 10 คน และบุคคลทั่ว ๆ ไปไม่จำกัดว่าเป็นใคร อันเป็นการหลอกลวงประชาชน ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยเจตนาทุจริตจากการหลอกลวงนั้น ทำให้ผู้เสียหายทั้ง 10 คน หลงเชื่อมอบเงินให้แก่จำเลยกับพวกไป จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 วรรคแรก และการกระทำของจำเลยกับพวกที่ชักชวนผู้เสียหายทั้ง 10 คน และบุคคลทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด ดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 3 และเป็นการชักชวนว่าในการกู้ยืมเงินจำเลยหรือบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่พึงจ่ายได้ขณะนั้นไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี ตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยจำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด จะนำเงินจากผู้เสียหายทั้ง 10 คน หรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้เสียหายทั้ง 10 คนหรือโดยที่จำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด ไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายในอัตราร้อยละ 72 ถึง 108 ต่อปีตามสัญญาได้และเป็นเหตุให้จำเลยกับพวกหรือบริษัทอินเตอร์คอเร็คท์ จำกัด ได้กู้ยืมเงินไป จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 4, 12 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวอีกบทหนึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน กล่าวคือ จ้างโจงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบ 341 และกู้ยืมเงินที่เป็นการจ้างโจงประชาชนตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการจ้างโจงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 12 แต่โจทก์ได้บรรยายฟ้องรวมกันมามิได้ แยกฐานความผิดทั้งสองไว้ห่างจากกัน และศาลชั้นต้นเห็นว่าการกระทำของจำเลย เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่ เป็นการจ้างโจงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 12 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด คือ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (ส่วนความผิด ฐานจ้างโจงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคหนึ่ง จำคุกไม่ เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) ข้อที่น่าพิจารณาต่อไปว่า ความผิดตามพระราชกำหนดฯ มาตรา 4 เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาหรือไม่ มาตรา 4 แห่งพระราชกำหนดฯ ดังกล่าวบัญญัติว่า "ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำได้ด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไปว่าในการกู้ยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าอัตรา ดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน การเงินจะพึงจ่ายได้ โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นจะนำเงินจากผู้ ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้

หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะมาจ่ายในอัตรานั้นได้ และในการนั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไป ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน" จากบทบัญญัติดังกล่าวผู้กระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนจะต้องกู้ยืมเงินโดย 1. โฆษณาหรือประกาศต่อประชาชน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 2. ตนหรือบุคคลใดจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ 3. โดยที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า 3.1 ตนหรือบุคคลนั้นจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือ 3.2 ตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายในอัตรานั้นได้ ข้อสำคัญในการพิจารณาว่าความผิดตามมาตรานี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาหรือไม่ ก็คือองค์ประกอบข้อ 3 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าผู้กระทำความผิดรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถจะให้ผลประโยชน์แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินได้ตลอดไปเพราะตามข้อ 3.1 นั้นหากต่อมาไม่มีผู้ให้กู้ยืมเงิน ก็จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ให้กู้ยืมเงินรายก่อน ๆ ได้ หรือกรณีตามข้อ 3.2 ก็เป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยไม่สามารถที่จะจ่ายผลประโยชน์ได้เช่นกัน ดังนั้นองค์ประกอบข้อ 3 นี้ น่าจะเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ อันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงเพื่อให้ผู้ให้กู้ยืมเงินนำเงินมาให้กู้ยืม อันเป็นการได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือผู้ให้กู้ยืมเงินนั่นเอง ความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน จึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประการหนึ่ง ดังที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าเป็นกรรมเดียวกันและศาลฎีกาได้บังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ ดังกล่าวได้บัญญัติว่าหากผู้ให้กู้ยืมเงินร้องขอต่อพนักงานอัยการ พนักงานอัยการที่ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิด

มีอำนาจเรียกต้นเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายและจะเรียกผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผู้นั้นด้วยก็ได้ ในการนี้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม ผลที่ตามมาทำให้พนักงานอัยการที่ฟ้องคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดมีสิทธิขอให้จำเลยคืนทรัพย์หรือใช้ราคาแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 43 แต่ตามบทบัญญัติ มาตรา 43 นี้ พนักงานอัยการมีสิทธิเรียกเฉพาะทรัพย์สินหรือให้จำเลยใช้ราคาแทนผู้เสียหายเท่านั้นจะมีคำขอทางแพ่งในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ เช่น ดอกเบี้ย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1976-7/2505) ค่าไถ่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5702/2533) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์ที่ปล้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 384/2519) เป็นต้น แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ จำเลยต้องคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ครั้งต่อปีมีปัญหว่า คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ขัดหรือทับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1936-7/2505 หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้คงจะไม่ขัดหรือทับกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1976-7/2505 ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานอัยการได้มีคำขอท้ายฟ้องอ้างมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย ซึ่งตามมาตรา 9 ให้พนักงานอัยการมีอำนาจเรียกต้นเงินคืนแล้วยังมีอำนาจเรียกผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผู้เสียหายได้ด้วย ซึ่งดอกเบี้ยที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับนั้นถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้เสียหาย แต่ถ้าหากพนักงานอัยการไม่ได้มีคำขอตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ มา คำพิพากษาของศาลก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปข้อที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าหากพนักงานอัยการขอให้จำเลยคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7 ครั้งต่อปี โดยอ้างมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ มานั้น ศาลจะพิพากษาให้ดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ 7 ครั้งต่อปีได้หรือไม่ ผู้บันทึกมีความเห็นว่าคำขอส่วนนี้เป็นคำขอในทางแพ่ง ที่ขอให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยซึ่งมิได้มีข้อตกลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ ดังนั้นเมื่อศาลพิเคราะห์ถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู่

ความหรือการดำเนินคดี ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่
โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกล่าวคือร้อยละ 7 ต่อปีได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 15
ต่อปีทั้งนี้ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(6)
ข้อพิจารณาสุดท้าย ราษฎรจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงาน
อัยการในคดีความผิดต่อพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.
2527 ได้หรือไม่ ในเรื่องศาลฎีกาวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ว่า ความผิดตามพระราช
กำหนดฯ นี้รัฐเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3447/2530) จึงไม่มี
สิทธิฟ้องคดี รวมทั้งขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ ศิริชัย วัฒนโยธิน